Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1.	Nama lengkap	:	Juan Alexsander Wossiry;
2.	Tempat lahir	:	Jakarta;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun / 8 Juni 2001;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl.Tanah Tinggi I No.78-A RT 12 RW 6 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
7.	Agama	:	Kristen;
8.	Pekerjaan	:	Mahasiswa;

Terdakwa 2

1.	Nama lengkap	:	Alexander Jamlean;
2.	Tempat lahir	:	Jakarta;
3.	Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun / 24 November 1995;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jl.Tanah Tinggi I No.78-A RT.012 RW.06 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
7.	Agama	:	Kristen;
8.	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa 1 menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Pelipus Benitius Daga, SH, Alfonsus Atu Kota, SH, dan Asriadi, SH masing-masing Advokat di Kantor Hukum BENITIUS RK & REKAN beralamat kantor di Treepark Ruang Komersil C 09 Lt. 1 CBD No. 17 BSD City – Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/BRK& R/SKK.Pid.Sus/11/2023 tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa 2 menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan ALEXANDER JAMLEAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan yang *tanpa hak atau melawan hukum* unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dalam surat dakwaan PDM-460/JKTSL/Enz.2/12/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan terdakwa ALEXANDER JAMLEAN** masing-masing berupa Pidana penjara selama 5 **(lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) Bungkus Kertas Putih Berisikan Ganja Dengan Berat Netto Sisa Hasil Labkrim 4,0200 Gram -
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Berikut Simcard -
3. 1 (satu) Buah Handphon Merk Iphone 11 Pro Berikut Simcard –

No.1 s/d No.3 Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Nopol B-3466-peb Berikut Kunci Kontak Tanpa Surat –

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa **JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan Terdakwa ALEXANDER JAMLEAN** masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;
2. Oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pendapat dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Juan Alexander Wossiry yang tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) untuk seluruhnya ;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang kami sampaikan dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan (Replik) ini;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.55 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Apartemen Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan , atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan *tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya mendapat informasi masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya bahwa dilokasi APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya menindaklanjuti dan segera berangkat ke lokasi sesuai yang telah diinformasikan , selanjutnya saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya mencari informasi sesuai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkotika tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.55 wib setelah melakukan pemantauan disekitar lokasi APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN di halaman parkir Tower C APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri.
    - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang dipegang tangan sebelah kanan.
    - 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 pro berikut simcard, yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY yang dipegang tangan sebelah kanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino No.Pol-B 3466 PEB yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri adalah milik ke 2 (dua) terdakwa yang dibeli dari JIMY (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN, kemudian Ke-2 (dua) terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DIRRESNARKOBA Polda Metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER WOSSIRY di Mess Papua Tanah tinggi, Terdakwa 2 menanyakan kepada Terdawa 1 Juan Alexsander " *Juan lu mau nggak patungan beli cimeng, lu udah lama nggak pake kan",* kemudian terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menjawab " *mau tapi gua Cuma ada duit serratus lima puluh, emang lu bis acari",* dan dijawab lagi oleh Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN "*coba tar gua telepon orangnya",* setelah TERDAKWA 2 ALEXANDER JAMLEAN menelepon seseorang dia bilang lagi "*ada ni beli tiga ratus aja ya ",* dan dijawab Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER "oke , nih duitnya", setelah itu terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menelepon terdakwa1 JUAN ALEXSANDER dan menyampaikan bahwa barang sudah ada dan kedua terdakwa disuruh ambil didaerah kebagusan , selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib terdakwa 1 Juan ALEXSANDER menjemput terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN di mess Papua Tanah Tinggi dan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA FINO No.Pol-B3466 PEB Terdalwa 1 JUAN ALEXSANDER membonceng Terdalwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menuju ke Apartemen Kebagusan City.
- Bahwa sekitar pukul 21.50 wib Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN tiba diparkiran Apartemen City dan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa 2 ALEXSANDER JUMLEAN menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dan sebaliknya TERDAkwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menerima bungkusan kertas berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya kedua terdakwa berjalan dan setelah sampai didalam parkir tower C tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penangkapan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB;3843/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yaitu berupa ; 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3500 gram , diberi nomor barang bukti 2013/2022/PF adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.55 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Apartemen Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan , atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan *tindak pidana Narkotika yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya mendapat informasi masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya bahwa dilokasi APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya menindaklanjuti dan segera berangkat ke lokasi sesuai yang telah diinformasikan , selanjutnya saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya mencari informasi sesuai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkotika tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.55 wib setelah melakukan pemantauan disekitar lokasi APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN di halaman parkir Tower C APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang dipegang tangan sebelah kanan.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 pro berikut simcard, yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY yang dipegang tangan sebelah kanan.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino No.Pol-B 3466 PEB yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri adalah milik ke 2 (dua) terdakwa yang dibeli dari JIMY (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN, kemudian Ke-2 (dua) terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DIRRESNARKOBA Polda Metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER WOSSIRY di Mess Papua Tanah tinggi, Terdakwa 2 menanyakan kepada Terdawa 1 Juan Alexsander " *Juan lu mau nggak patungan beli cimeng, lu udah lama nggak pake kan",* kemudian terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menjawab " *mau tapi gua Cuma ada duit serratus lima puluh, emang lu bis acari",* dan dijawab lagi oleh Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN "*coba tar gua telepon orangnya",* setelah TERDAKWA 2 ALEXANDER JAMLEAN menelepon seseorang dia bilang lagi "*ada ni beli tiga ratus aja ya ",* dan dijawab Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER "oke , nih duitnya", setelah itu terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menberikan uang sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menelepon terdakwa1 JUAN ALEXSANDER dan menyampaikan bahwa barang sudah ada dan kedua terdakwa disuruh ambil didaerah kebagusan , selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib terdakwa 1 Juan ALEXSANDER menjemput terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN di mess Papua Tanah Tinggi dan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA FINO No.Pol-B3466 PEB Terdalwa 1 JUAN ALEXSANDER membonceng Terdalwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menuju ke Apartemen Kebagusan City.
- Bahwa sekitar pukul 21.50 wib Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN tiba diparkiran Apartemen City dan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa 2 ALEXSANDER JUMLEAN menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dan sebaliknya TERDAkwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menerima bungkusan kertas berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya kedua terdakwa berjalan dan setelah sampai didalam parkir tower C tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penangkapan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB;3843/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yaitu berupa ; 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3500 gram , diberi nomor barang bukti 2013/2022/PF adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi BENNY NAPITUPULU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan BRIPKA ANDRI FEBRIANTO ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di daerah Apartemen Kebagusan City Jl. Baung No.17 RT01 RW03, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama dengan BRIPKA ANDRI FEBRIANTO berikut satu unit dibawah pimpinan KANIT II AKP DAVID KANITERO SIK,M.Si menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke Lokasi sesuai informasi dan selanjutnya mencari informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa setelah saksi dan BRIPKA ANDRI FEBRIANTO koordinasi bahwa di sekitar tkp diperoleh informasi bahwa target akan melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa kemudian team membagi tugas dan ditemukan ciri-ciri dua orang laki-laki yang berada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 21.55 wib, setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi Apartemen Kebagusan City Jl. Baung No.17 RT01 RW03, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan kemudian saksi bersama dengan BRIPKA ANDRI FEBRIANTO, dibawah Pimpinan KANIT II AKP DAVID KANITERO SIK,M.Si melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang diketahui bernama ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY ;
- Bahwa kemudian Tim memperkenalkan diri Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat brutto 5,85 gram; yang disita dari tsk ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri.
  2. 1 (Satu) buah handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard. Yang disita dari tsk ALEXANDER JAMLEAN yang dipegang tangan sebelah kanan.
  3. 1 (Satu) buah handphone Iphone 11 pro berikut simcard; yang disita dari tsk JUAN ALEXSANDER WOSSIRY yang dipegang tangan sebelah kanan.
  4. 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO NO POL – B 3466 PEB; yang disita dari tsk JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.
- Bahwa kemudian AIPDA BENNY dan BRIPKA ANDRI FEBRIANTO mengintrogasi Terdakwa ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dari mana mendapatkan GANJA dan Terdakwa ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY menjawab bahwa GANJA dibeli dari JIMY secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

patungan dengan harga Rp.300.000 dan rencana akan dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap JIMY namun tidak ditemukan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI ANDRI FEBRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan AIPDA BENNY ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di daerah Apartemen Kebagusan City Jl. Baung No.17 RT01 RW03, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. –
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama dengan AIPDA BENNY berikut satu unit dibawah pimpinan KANIT II AKP DAVID KANITERO SIK,M.Si menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke Lokasi sesuai informasi dan selanjutnya mencari informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa setelah saksi dan AIPDA BENNY koordinasi bahwa di sekitar tkp diperoleh informasi bahwa target akan melakukan transaksi narkotika.;
- Bahwa kemudian team membagi tugas dan ditemukan ciri-ciri dua orang laki-laki yang berada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 21.55 wib, Setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi Apartemen Kebagusan City Jl. Baung No.17 RT01 RW03, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan kemudian saksi bersama dengan AIPDA BENNY, dibawah Pimpinan KANIT II AKP DAVID KANITERO SIK,M.Si melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang diketahui bernama ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan kemudian Tim memperkenalkan diri Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat brutto 5,85 gram; yang disita dari tsk ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (Satu) buah handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard. Yang disita dari tsk ALEXANDER JAMLEAN yang dipegang tangan sebelah kanan.
3. 1 (Satu) buah handphone Iphone 11 pro berikut simcard; yang disita dari tsk JUAN ALEXSANDER WOSSIRY yang dipegang tangan sebelah kanan
4. 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO NO POL – B 3466 PEB; yang disita dari tsk JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.

- Bahwa kemudian AIPDA BENNY dan BRIPKA ANDRI FEBRIANTO mengintrogasi tersangka ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dari mana mendapatkan GANJA dan Terdakwa ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY menjawab bahwa GANJA dibeli dari JIMY secara patungan dengan harga Rp.300.000 dan rencana akan dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap JIMY namun tidak ditemukan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI ANWAR FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.55 wib di halaman parkir Tower C Apartemen Kebagusan City Jl. Baung No.17 RT01 RW03, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pada saat saksi selesai mengantar makanan kesalah satu kamar Apartemen Kebagusan City, tepatnya diparkiran motor, pada saat mau balik. Saksi dipanggil oleh beberapa orang berpakaian preman menghampiri saksi yang mengaku sebagai polisi yang memperkenalkan diri dari Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, lalu menjelaskan sedang melakukan penangkapan dua orang laki-laki bernama ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY, kemudian polisi meminta saya membantu untuk menyaksikan pengeledahan dan selanjutnya polisi memperlihatkan barang bukti yang disita dari ALEXANDER JAMLEAN dan JUAN ALEXSANDER WOSSIRY berupa Narkotika jenis ganja dan handphone;
- Bahwa kemudian saksi dimintai identitas untuk dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa JUAN ALEXSANDER WOSSIRY

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bertemu dengan Alex di mes Papua Tanah Tinggi Alex bilang kepada Terdakwa **"juan lu mau nggak patungan beli cimeng, lu udah lama nggak pake kan"**, kemudian Terdakwa jawab "**mau tapi gua Cuma ada duit seratus lima puluh, emang lu bisa cari**" dijawab "**coba tar gua telepon orangnya**" setelah Alex menelpon seseorang dia bilang lagi "**ada nih beli tiga ratus aja ya**" Terdakwa jawab "**oke, nih duitnya**" setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp 150.000.00 kepada Alex , nanti gua kabarin gua mau jalan dulu.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Alex menelpon saya bilang :

  Alex : "barangnya ada tapi kita suruhu ambil di kebagusan, kalau lu mau kita jalan bareng aja"

  Saya : "ya udah, jam berapa kita jalan"

  Alex : "tar gua kabarin".

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib setelah Alex menelpon Terdakwa bilang **"juan jemput gua"**, karena Terdakwa sedang dirumah temen kemudian Terdakwa menjemput Alex di mes papua tanah tinggi setelah ketemu **"juan ni kita udah suruh jalan sama orangnya ke apartemen kebagusan"**, setelah itu Terdakwa dan Alex berboncengan menggunakan motor Terdakwa dan berangkat ke Apartemen Kebagussan City.
- Kemudian sekitar pukul 21.50 Wib setelah sampai diparkiran Apartemen Kebagusan City Terdakwa dan Alex bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Alex menyerahkan uang kepada laki-laki itu dan sebaliknya Alex menerima **bungkusan kertas berisi Narkotika jenis Ganja** selanjutnya kami jalan setelah sampai di dalaman parkir Tower C tiba-tiba motor kami diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan penggeledahan badan sekitar 21.55 Wib polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa **"satu buah handphone Iphone 11 pro berikut simcard "** sedangkan dari ALEX disita barang bukti berupa **"bungkusan kertas berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,85 gram"** dan satu buah handphone Samsung.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Alex diinterogasi polisi, ganja tersebut milik siapa kami berdua menjawab **"punya kami pak"** kemudian polisi juga menanyakan dari mana dibeli ganja tersebut selanjutnya Alex menjawab "dibeli dari jimy pak" setelah dilakukan pencarian Jimy tidak dapat ditemukan setelah itu Terdakwa berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya setelah dilakukan tes urine saya negative Narkoba sedangkan Alex positif Ganja, setelah itu saya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa ALEXANDER JAMLEAN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Alex nongkrong di mess PAPUA dekat rumah, pada saat itu Terdakwa Alex bertemu dengan JUAN lalu kami ngobrol yang intinya Terdakwa Alex mengajak JUAN untuk patungan membeli narkotika jenis GANJA dengan komunikasi **"Juan… mau nga kita patungan beli cimeng (yang dimaksud beli Ganja)"** lalu dijawab JUAN **" Emang kamu bisa cari, kalau bisa cari dari aku hanya ada uang seratus lima puluh",** tidak lama kemudian Terdakwa Alex menghubungi JIMY untuk memesan narkotika jenis GANJA dengan komunikasi sebagai berikut :

  Saya : " Bang Jim,, ada Cimeng nga ???
  JIMY : "Coba aku tanya, lo…mau paket berapa.?"
  Saya : "aku mau paket Rp.300.000, nanti agak banyakin bang."
  JIMY : ' Iya udah aku tanya dulu, nanti aku hubungin lagi.
- Bahwa setelah Terdakwa Alex komunikasi dengan JIMY lalu Terdakwa Alex bilang sama JUAN,**" juan itu ganja sudah aku pesan dengan paketan tigaratus, tapi nanti dihubungin lagi kalau barangnya sudah ada"** lalu JUAN memberikan uang sebesar Rp. 150.000 dan selanjutnya JUAN pamit mau bertemu dengan temannya.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa Alex dihubungin oleh JIMY memberitahukan diberitahukan bahwa barang pesanan sudah ada dan disuruh diambil ke daerah Kebagusan, Jakarta Selatan, lalu Terdakwa Alex jawab **"Oke bang"** Tidak lama kemudian Terdakwa Alex menghubungi JUAN dan Terdakwa Alex sampaikan ke JUAN bahwa barang sudah ada sama JIMY, tapi kita disuruh ambil didaerah Kebagusan, Jakarta Selatan, dijawab JUAN **"Iya udah ayo kita jemput tapi aku masih dirumah teman"**. kemudian saya jawab **"Oke JU … nanti aku kabarin lagi, aku masih nunggu orang rumah".**
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa Alex kembali dihubungin oleh JIMY dan tanya **"kapan diambil ni Cimengnya, aku tunggu di Apartemen Kebagusan City, Jakarta Selatannya"**, lalu saya Jawab **"Oke bang OTW",** selanjutnya saya langsung menghubungi JUAN **"Ayo JUAN kita ambil Cimengnya, JIMY sudah nelponin dan lagi nunggu di Apartemen Kebagusan City Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan"**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib JUAN datang menjemput saya di Mess Papua, Tanah tinggi, Jakarta Pusat, selanjutnya JUAN membonceng saya mengunakan motor YAMAHA FINO no pol B 3466 PEB, kemudian sekitar pukul 21.45 wib kami tiba di Apartemen Kebagusan City, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah itu saya menghubungi JIMY dan menyuruh kami menunggu di parkiran Apartemen setelah menunggu 10 menit kemudian kami bertemu dengan JIMY dan saya memberikan uang Rp.300.000 dan JIMY memberikan bungkusan kertas warnah putih lalu saya kantongi selanjutnya JIMY balik dan saya bersama JUAN balik.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.55 wib pada saat di dalaman parkir Tower C tiba-tiba motor kami diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat brutto 5,85 gram; yang disita dari kantong celana depan sebelah kiri.
  2. 1 (Satu) buah handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard. Yang disita dari tangan saya sebelah kanan.
  3. 1 (Satu) buah handphone Iphone 11 pro berikut simcard; yang disita dari teman saya yang bernama JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.
  4. 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO NO POL – B 3466 PEB; yang disita dari tsk JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.
- Bahwa kemudian Terdakwa di interogasi oleh polisi dari mana mendapatkan GANJA, dan Terdakwa menjelaskan bahwa GANJA tersebut Terdakwa dapat dari JIMY yang dimana Terdakwa dan JUAN patungan Rp.150.000 dan kami beli dari JIMY sebesar paket Rp.300.000.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap JIMY namun tidak ditemukan. kemudian Terdakwa dan Terdakwa JUAN berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkusan kertas berisi narkotika jenis Ganja berat brutto 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung berikut simcard;
3. 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro berikut simcard;
4. 1 (satu) unit motor Yamaha Fino No.Pol. B 3466 PEB berikut kunci motor;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB;3843/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yaitu berupa ; 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3500 gram , diberi nomor barang bukti 2013/2022/PF adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya mendapat informasi masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak mau menyebutkan nama dan alamatnya bahwa dilokasi APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sering terjadi transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya menindaklanjuti dan segera berangkat ke lokasi sesuai yang telah diinformasikan, selanjutnya saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya mencari informasi sesuai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkotika tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.55 wib setelah melakukan pemantauan disekitar lokasi APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN di halaman parkir Tower C APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri.
    - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang dipegang tangan sebelah kanan.
    - 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 pro berikut simcard, yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY yang dipegang tangan sebelah kanan.
    - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino No.Pol-B 3466 PEB yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri adalah milik ke 2 (dua) terdakwa yang dibeli dari JIMY (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN, kemudian Ke-2 (dua) terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DIRRESNARKOBA Polda Metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER WOSSIRY di Mess Papua Tanah tinggi, Terdakwa 2 menanyakan kepada Terdawa 1 Juan Alexsander " *Juan lu mau nggak patungan beli cimeng, lu udah lama nggak pake kan",* kemudian terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menjawab " *mau tapi gua Cuma ada duit serratus lima puluh, emang lu bisa cari",* dan dijawab lagi oleh Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN "*coba tar gua telepon orangnya",* setelah TERDAKWA 2 ALEXANDER JAMLEAN menelepon seseorang dia bilang lagi "*ada ni beli tiga ratus aja ya ",* dan dijawab Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER "oke , nih duitnya", setelah itu terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menelepon terdakwa1 JUAN ALEXSANDER dan menyampaikan bahwa barang sudah ada dan kedua terdakwa disuruh ambil didaerah kebagusan , selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib terdakwa 1 Juan ALEXSANDER menjemput terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN di mess Papua Tanah Tinggi dan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA FINO No.Pol-B3466 PEB Terdalwa 1 JUAN ALEXSANDER membonceng Terdalwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menuju ke Apartemen Kebagusan City.
- Bahwa sekitar pukul 21.50 wib Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN tiba diparkiran Apartemen City dan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa 2 ALEXSANDER JUMLEAN menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dan sebaliknya TERDAkwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menerima bungkusan kertas berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya kedua terdakwa berjalan dan setelah sampai didalam parkir tower C tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penangkapan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa bernama Terdakwa JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan ALEXANDER JAMLEAN dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.55 wib setelah melakukan pemantauan disekitar lokasi APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi BENNY NAPITUPULU Bersama rekan-rekannya dari DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN di halaman parkir Tower C APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang dipegang tangan sebelah kanan.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 pro berikut simcard, yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY yang dipegang tangan sebelah kanan.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino No.Pol-B 3466 PEB yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa dalam menguasai ganja tersebut adalah tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun tehnologi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Unsur Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika Para terdakwa ditangkap oleh saksi BENNY NAPITUPULU Bersama Saksi Andri Febrianto (DIRRESNARKOBA Polda Metro Jaya) melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN di halaman parkir Tower C APARTEMEN Kebagusan City Jalan Baung No.17 RT.01 RW.03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi Duos warna hitam berikut simcard yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang dipegang tangan sebelah kanan.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 pro berikut simcard, yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY yang dipegang tangan sebelah kanan.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino No.Pol-B 3466 PEB yang disita dari Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan kertas didalamnya berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,85 gram, yang disita dari Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yang berada di kantong celana depan sebelah kiri adalah milik ke 2 (dua) terdakwa yang dibeli dari JIMY (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN, kemudian Ke-2 (dua) terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DIRRESNARKOBA Polda Metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER WOSSIRY di Mess Papua Tanah tinggi, Terdakwa 2 menanyakan kepada Terdawa 1 Juan Alexsander " *Juan lu mau nggak patungan beli cimeng, lu udah lama nggak pake kan",* kemudian terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menjawab " *mau tapi gua Cuma ada duit serratus lima puluh, emang lu bis acari",* dan dijawab lagi oleh Terdakwa 2 ALEXANDER JAMLEAN "*coba tar gua telepon orangnya",* setelah TERDAKWA 2 ALEXANDER JAMLEAN menelepon seseorang dia bilang lagi "*ada ni beli tiga ratus aja ya ",* dan dijawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER “oke , nih duitnya”, setelah itu terdakwa 1 JUAN ALEXSANDER menberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menelepon terdakwa1 JUAN ALEXSANDER dan menyampaikan bahwa barang sudah ada dan kedua terdakwa disuruh ambil didaerah kebagusan , selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wib terdakwa 1 Juan ALEXSANDER menjemput terdakwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN di mess Papua Tanah Tinggi dan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA FINO No.Pol-B3466 PEB Terdalwa 1 JUAN ALEXSANDER membonceng Terdalwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menuju ke Apartemen Kebagusan City;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.50 wib Terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY bersama, Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN tiba diparkiran Apartemen City dan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa 2 ALEXSANDER JUMLEAN menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut dan sebaliknya TERDAkwa 2 ALEXSANDER JAMLEAN menerima bungkusan kertas berisi Narkotika jenis Ganja, selanjutnya kedua terdakwa berjalan dan setelah sampai didalam parkir tower C tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No LAB;3843/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa **1.** JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan Terdakwa 2. ALEXANDER JAMLEAN yaitu berupa ; 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3500 gram , diberi nomor barang bukti 2013/2022/PF adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa Alexander Jamlean

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajak temannya Terdakwa JUAN ALEXSANDER untuk mempergunakan Narkotika Jenis Ganja dengan cara membeli , lalu Terdakwa Juan alexsander menyetujui ajakan dari Terdakwa Alexander jamlean dan memberikan uang miliknya sejumlah Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribuh rupiah) dan demikian juga Terdakwa Jamlean memberikan uang miliknya dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribuh rupiah) sehingga jumlah narkotika Ganja yang akan dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, namun Para Terdakwa agar mendapatkan keuntungan telah melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang menyatakan bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa 1 telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa 1 tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Bungkus Kertas Putih Berisikan Ganja Dengan Berat Netto Sisa Hasil Labkrim 4,0200 Gram
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Berikut Simcard
3. 1 (satu) Buah Handphon Merk Iphone 11 Pro Berikut Simcard

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Nopol B-3466-peb Berikut Kunci Kontak Tanpa Surat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUAN ALEXSANDER WOSSIRY dan Terdakwa ALEXANDER JAMLEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak menjadi perantara jual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** " sebagaimana dakwaan Primair ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Bungkus Kertas Putih Berisikan Ganja Dengan Berat Netto Sisa Hasil Labkrim 4,0200 Gram
    - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Berikut Simcard
    - 1 (satu) Buah Handphon Merk Iphone 11 Pro Berikut Simcard
      Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Nopol B-3466-peb Berikut Kunci Kontak Tanpa Surat
      Dirampas untuk negara.
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, SH,MH sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H.. MH dan, Agus Tjahjo Mahendra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anthomi Kusairi.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Riris Simanjuntak, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa 1 menghadap didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa 2 menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H.. MH I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H..

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)